



若冰公专
RUO BING GONG ZHUAN

表格记忆

表 1：立案

立案的步骤	行政案件	刑事案件
填表	填写《行政立案登记表》	填写《受案登记表》
上网	需要	需要
询问笔录	民警自由裁量	应当制作
受案回执	不需要	应当制作 ¹
接受证据	《接受证据清单》	《接受证据材料清单》
立案审批	办案部门负责人	县级以上公安机关负责人
审查立案的时间	最多 3 日	普通刑事案件最多 30 日；经济犯罪案件最多 60 日 ²
不立案的救济	行政复议前置	控告人：3—7—30+30—7—30+30；行政机关：3-3-3

¹ 如果是行政执法机关移送的案件，不需要制作《受案回执》，在《移送案件通知书》上签字即可。

² 如果是行政机关移送的案件，公安机关应当自接受案件之日起三日内进行审查并书面告知结果。

表 2-1：横向管辖

	行政案件	刑事案件	备注
行为地	违法行为地 发生地✓ 结果地✓	犯罪行为地 发生地✓ 结果地✓	卖淫嫖娼毒品赌博案件 ³ 专属管辖 (吸毒发现地也有管辖权)
居住地	违法行为人居住地 户籍所在地✓ 经常居住地✓	犯罪行为人居住地 户籍所在地✓ 经常居住地✓	无管辖权

表 2-2：纵向管辖

公安机关	行政案件	刑事案件
派出所	警告、1000 元以下罚款（单一违法行为）	1、派出所可以办理较为简单的刑事案件 2、设区的市一级以上公安机关负责侦查重大的国、恐、外、经、集、跨的犯罪案件
交警队	警告、罚款、暂扣驾驶证（单一违法行为）	
出入境管理部门	警告、5000 元以下罚款（单一违法行为）	

³ 注意：卖淫、嫖娼包含四类案件，分别是卖淫、嫖娼、在公共场所拉客招嫖以及引诱、容留、介绍他人卖淫。

公安部	驱逐出境	
-----	------	--

表 3：特殊案件管辖

案件类型	行政案件	刑事案件
网络案件	和违法行为沾边就能管	同左
行驶中的客车	最初停靠地、始发地、途经地、到达地	同左
倒卖、伪造、变造火车票案件	最初受理地/主要违法行为地的铁路公安或地方公安机关	同左
铁路施工工地上发生的案件	未规定	地方公安机关
列车上发生的案件	铁路公安	1、在火车上抓住：前方停靠站、始发站、终点站
		2、在车站里抓住：车站所在地的铁路公安、负责该列车乘务的铁路公安
		3、未抓住：负责该列车乘务的铁路公安

（四）**共同管辖**：几个公安机关都有管辖权的行政案件，由最初受理地公安机关管辖，必要时，可以由主要违法行为地公安机关管辖。

（五）**管辖争议**：对管辖权发生争议的案件，先协商管辖，如达不成一致意见，报请共同的上级公安机关指定管辖。

表 4：回避

	行政案件	刑事案件
回避主体	公安机关负责人、办案民警、翻译人、鉴定人	公安机关负责人、 侦查人员 、翻译人、鉴定人、 记录人
回避理由	近亲属、利害关系、其他关系+可能影响公正处理	同左+ 担任过本案的证人、鉴定人、辩护人、诉讼代理人的
回避方式	自行回避、申请回避、指令回避	相同
回避审批	所属公安机关；上一级公安机关；时限为 2 日；无救济	侦查人员 、翻译人、鉴定人、 记录人 —局长—同级检察院 检委会
审批时限	2 日内	2 日内 ，情况复杂，经县级以上公安机关负责人批准， 5 日
驳回救济	无救济路径	5 日内申请复议—复议机关 5 日作出决定
决定前	不停止工作	同左
决定后	不参与处罚决定做出前的工作，可参加后期的执行工作	同左
效力	回避决定前开展的工作可能有效，也可能无效	同左

表 5：调查/侦查的一般规定

	行政案件	刑事案件
主体	一般：两名以上人民警察	两名以上
	例外：1 警+辅警+全程录音录像，可以作 6 件事 治安管理处罚法：询问、扣押、辨认、调解 条件是在规范设置严格管理的执法办案场所，应当全程录音录像。	
强制措施	人身强制：强制传唤、继续盘问、强制检测 保护性约束措施、拘留审查、限制活动范围、人身约束措施、强制戒毒	拘传、取保候审、监视居住、拘留、逮捕
	财产强制：查封、扣押、扣留、冻结、先行 登记保存、抽样取证、封存文件资料	无
救济	行政复议、行政诉讼	申诉、控告、检举、复议复核

表 6：办理行政案件五大调查手段对比

名称	审批	时限	地点	见证人	备注
传唤	口头：无需 书面：办案部门负责人审批	8—24 治安案件是 8—12—24	公安局、村委会、 居委会等	不需要	1、口头—在询问笔录中注明 2、书面—在传唤证中注明 3、应当异地执行传唤
询问	无需审批	参考传唤的时间	询问违法嫌疑人： 原则上不在现场和其提出的地点进行	不需要	1、家庭成员必要时询问 2、无关的问题有拒绝回答的权利 3、签名或捺指印 4、人身安全检查—采集信息—询问
勘验检查	勘验无需审批、 （非治安）检查 经县级以上公安机关负责人批准 （治安）无需、 所队长、局长	无法定时间	勘验—案发现场 检查—场所、物品、人身	应当有	勘验—必要时 无证检查：商家—必要时；住所—重大的案事件；危险物质 ⁴ 。但治安案件检查住所，不存在无证检查。

⁴ 无证检查的情形：检查公民住所的，必须有证据表明或者有群众报警公民住所内正在发生危害公共安全或者公民人身安全的案（事）件，或者违法存放危险物质，不立即检查可能会对公共安全或者公民人身、财产安全造成重大危害。（公安机关办理行政案件程序规定）

鉴定	办案部门负责人	无法定时间	无法定地点	不需要	多人有不同意见的，应当注明
辨认	无需审批	无法定时间	无法定地点	不需要	混杂辨认 5、7、10 ⁵

表 7：行政/刑事传唤措施对比

传唤	行政案件	刑事案件
种类	口头、书面、强制	口头、书面
审批	口头无需审批，其余是办案部门负责人	口头无需审批，书面是办案部门负责人
期限	8—24、治安案件是 8—12—24	12—24
见证人	不需要	不需要

表 8：行政/刑事询问、讯问措施对比

问坏人	行政案件	刑事案件
家庭成员	必要时间	应当问

5 辨认违法嫌疑人时，被辨认的人数不得少于七人;对违法嫌疑人照片进行辨认的，不得少于十人的照片。辨认每一件物品时，混杂的同类物品不得少于五件。

地点	原则上不可以到现场	可以在现场问
签名	签名或捺指印 治安案件：签名、盖章或者捺指印	签名且捺指印
见证人	不需要	不需要

表 9：行政/刑事询问措施对比

问好人、证人	行政案件	刑事案件
《询问通知书》	不需要	需要
审批	不需要	办案部门负责人
必须要用的地方	不需要	1、非现场；2、非公安
见证人	不需要	不需要

表 10：行政/刑事查封措施对比

查封	行政案件	刑事案件
对象	无证经营的场所、设施、物品	不动产、特殊动产
审批	公安机关负责人	县级以上公安机关负责人
期限	30+30	2 年+1 年+1 年+……

表 11：行政/刑事扣押措施对比

扣押	行政案件	刑事案件
对象	普通动产	普通动产
审批	公安机关负责人	办案部门负责人、现场指挥人员、县级以上公安机关负责人
期限	30+30	无规定

若冰公专
RUO BING GONG ZHUAN

表 12：行政/刑事查询、冻结措施对比

查询、冻结	行政案件	刑事案件
对象	涉恐人员的财产	涉案人员的财产
查询审批	县级以上公安机关负责人	县级以上公安机关负责人
冻结审批	县级以上公安机关负责人	县级以上公安机关负责人：一般案件
		设区的市一级以上公安机关负责人：股权、保单权益
		省级以上公安机关负责人：上市公司的股权
冻结期限	2个月+1个月	金款类：6个月；重大案件，经上一级公安机关批准，1年
		权益类：6个月
		股票基金债券：2年
冻结财产的出售	无规定	1、权利告知
		2、持有人申请
		3、审批：县级以上公安机关负责人 (1) 本票支票等：两不影响+期限即将届满 (2) 股票基金等：两不影响
		4、保管：持有人账户--公安机关账户

表 13：行政/刑事鉴定对比

鉴定	行政案件	刑事案件
目的	解决专门性问题	解决专门性问题
审批	办案部门负责人	县级以上公安机关负责人
异议处理	重新鉴定	重新鉴定（程序违法、违反专业技术要求的，零容忍）
		补充鉴定（两新两漏）
重新、补充鉴定的审批	县级以上公安机关负责人	县级以上公安机关负责人
人身伤情	1、医生诊断证明—依据	鉴定意见
	2、鉴定意见 ⁶ —证据	
电子数据	1、司法鉴定机构出具鉴定意见—证据	鉴定意见
	2、公安部指定的机构出具报告—依据	
酒精测试	1、呼气	抽血
	2、抽血 ⁷	

6 《公安机关办理行政案件程序规定》第 90 条：人身伤害案件具有下列情形之一的，公安机关应当进行伤情鉴定：（一）受伤程度较重，可能构成轻伤以上伤害程度的；（二）被侵害人要求作伤情鉴定的；（三）违法嫌疑人、被侵害人对伤情程度有争议的。

7 《公安机关办理行政案件程序规定》第 95 条：对有酒后驾驶机动车嫌疑的人，应当对其进行呼气酒精测试，对具有下列情形之一的，应当立即提取血样，检验血液酒精含量：（一）当事人对呼气酒精测试结果有异议的；（二）当事人拒绝配合呼气酒精测试的；（三）涉嫌醉酒驾驶机动车的；（四）涉嫌饮酒后驾驶机动车发生交通事故的。当事人对呼气酒精测试结果无异议的，应当签字确认。事后提出异议的，不予采纳。

表 14：行政/刑事检查措施对比

检查	行政案件（非治安案件）	治安案件	刑事案件
对象	场所、物品、人身（外表内）	场所、物品、人身（外表内）	人身（表内）
审批	县级以上公安机关负责人	体外物品—无需审批 体表体内—办案部门负责人 场所住所—县级以上公安机关负责人	无需审批
强制检查审批	无需审批	无需审批	办案部门负责人
检查妇女身体	女性工作人员	女性工作人员或医师	女性工作人员或医师
见证人	应当有	应当有	应当有

表 15：行政/刑事辨认措施对比

辨认	行政案件	刑事案件
对象	违法嫌疑人、物品、场所	犯罪嫌疑人、物品、文件、尸体、场所
审批	无需审批	1、一般辨认：无需审批 2、提解出所辨认：县级以上公安机关主要负责人
见证人	不需要	应当有

表 16：刑事勘验相关知识点（行政案件参照）

勘验	刑事案件
参加人	指挥人员：队员、队长、局长（确定见证人）
	勘验人员：两名以上持《刑事犯罪现场勘查证》的警察（决定串并案件）
	见证人：1—2 名，如果没有见证人，可以用全程录音录像替代
	法医：有尸体必有法医
现场是否保留	指挥人员决定
现场复勘复验	1、重大复杂；2、公、检认为需要；3、当事人认为需要+公安认可
尸体处理	1、现场指挥人员决定尸体是否保留；
	2、无名尸体或者尸体无人领取：经县级以上公安机关负责人批准后，作出处理
勘验工作记录	必须有：现场照片、现场图、笔录。（细目照相录像应当放置比例尺）

表 17：搜查相关知识点

搜查	刑事案件
对象	场所、物品、人身（外）
审批	县级以上公安机关负责人
无证搜查	1、前提条件：执行拘留、逮捕任务的时候
	2、具有紧急情形之一：有刀、有枪、有人、有证据
见证人	应当有
搜查笔录	侦查人员，被搜查人或者他的家属，邻居或者其他见证人签名

⁶ 《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百二十四条执行拘留、逮捕的时候，遇有下列紧急情况之一的，不用搜查证也可以进行搜查：

- （一）可能随身携带凶器的；
- （二）可能隐藏爆炸、剧毒等危险物品的；
- （三）可能隐匿、毁弃、转移犯罪证据的；
- （四）可能隐匿其他犯罪嫌疑人的；
- （五）其他突然发生的紧急情况。

表 18：技术侦查措施相关知识点

技术侦查措施	刑事案件
技术侦查	1、适用范围：国、恐、黑、毒、严、逃
	2、审批主体：设区的市一级以上公安机关负责人
	3、实施主体：设区的市一级以上技术侦查部门
	4、期限：3 个月+3 个月+……
	5、有效期内解除技侦措施：（1）办案部门—立即书面告知技侦部门； （2）技侦部门认为需要解除—报批准机关负责人批准—及时通知办案部门
	6、延期手续：办案部门申请—技侦部门审核—设区的市一级以上公安机关负责人审批
	7、获取的材料可以直接作为证据适用，决定书附卷
隐匿身份侦查	1、审批：县级以上公安机关负责人批准
	2、底线：不得诱发犯罪、不得采用可能危害公共安全或者发生重大人身危险的方法
控制下交付	审批：县级以上公安机关负责人

表 19：国内找人的措施

种类	刑事案件
通缉	1、审批：根据通缉令的发布范围确定审批主体
	2、补发通报：应当注明原通缉令的编号和日期
	3、效力：及时布控查缉—抓获后寄押看守所—通知发布机关核实，办理交接手续
悬赏通告	1、审批：县级以上公安机关负责人
	2、对象：查获犯罪嫌疑人、涉案的财物、证据、线索等
	3、悬赏金额要具体
边控措施	1、审批主体：省级公安机关
	2、效力：在全国范围内启动边控措施
	3、紧急情况下，先启动边控，7日内补办手续

表 20：调查/侦查措施审批和见证人对比

措施	行政案件	见证人	刑事案件	见证人
传唤	办案部门负责人（口头除外）	否	办案部门负责人（口头除外）	否
询问	无需审批	否	询问通知书—办案部门负责人	否
勘验	无需审批	是	无需审批	是
检查	县级以上公安机关负责人	是	无需审批	是
辨认	无需审批	否	无需审批 提看—县级以上公安机关主要负责人	是
鉴定	办案部门负责人	否	县级以上公安机关负责人	否
查封	公安机关负责人	否	县级以上公安机关负责人	是
扣押	公安机关负责人	否	县级以上公安机关负责人、现场指挥人员、办案部门负责人	是

冻结	县级以上公安机关负责人	否	局长、厅长、部长都有可能	否
人身约束	县级以上公安机关负责人	否	刑事案件中没有这些措施	
强制检测	县级以上公安机关或者其派出机构的负责人	否		
保护性约束措施	公安机关负责人	否		
抽样取证	办案部门负责人	否		
先行登记保存	办案部门负责人	否		

表 21：行政强制措施对比图

序号	名称	审批	期限	地点	备注
1	强制传唤	办案部门负责人	8—24	指定地点	第一、1 到 7 属于限制人身自由的行政强制措施；第二、如果事前未审批，返回单位后立即报告，并补办批准手续。
2	继续盘问	所长—值班局长—主管局长	12—24—48	派出所、出入境边防检查站询问室	
3	保护性约束措施	公安机关负责人	参考 8—24	家、单位、医院、派出所	
4	人身约束	县级以上公安机关负责人	3 个月	划定范围	
5	强制检测	县级以上公安机关或者其派出机构的负责人		办案部门等	
6	拘留审查	县级以上公安机关负责人	30+30 日	可以在拘留所	

7	限制活动范围	县级以上公安机关负责人	60 日	划定范围	第一、8 到 12 是属于限制财产的行政强制措施；第二、如果事前未审批，24 小时内报告，并补办批准手续
8	查封	公安机关负责人	30+30	就地查封	
9	扣押	公安机关负责人	30+30	公安机关或第三方保管机构	
10	冻结	县级以上公安机关负责人	2 个月+1 个月	金融机构	
11	抽样取证	办案部门负责人	及时	办案部门	
12	先行登记保存	办案部门负责人	7 日	持有人处或公安机关	

注意：第一、对强制措施不服，可以申请行政复议或行政诉讼，例外：涉外案件中，对继续盘问、拘留审查、限制活动不服的，可申请行政复议，该复议决定为最终决定；

第二、办案民警对强制措施实施过程和结果做的“现场笔录”，可以用全程录音录像替代。

表 22：刑事强制措施对比图

名称	对象	审批	期限	备注
拘传	未被羁押的犯罪嫌疑人	县级以上公安机关负责人	12—24	可以第一步、第二步使用
取保候审	轻	县级以上公安机关负责人	12 个月	在公安机关阶段 12 个月
监视居住	吃逮捕和取保候审的剩饭	县级以上公安机关负责人	6 个月	在公安机关阶段 6 个月
拘留	现行犯、重大嫌疑分子	县级以上公安机关负责人	3 日、7 日、30 日	法院无拘留决定权
逮捕	证据+徒刑+社会危险性高	同级检察院批准逮捕	2+1+2+2+X	检察院：决定、批准机关 法院：决定机关 公安：执行机关
	证据+10 以上徒刑			
	证据+徒刑+曾经故意犯罪/身份不明			
	转化逮捕（从取保、监居转化）			

注意：《指定居所监视居住工作规定》第 9 条：第九条 适用指定居所监视居住，应当严格依照相关规定进行审核审批。公安机关办案部门在呈请适用指定居所监视居住报告书中，应当详细说明案件事实、证据、适用指定居所监视居住的合法性和必要性、执行方案等，经法制部门审核并经县级以上公安机关主要负责人批准后，呈报设区的市级以上公安机关主要负责人批准。

直辖市所辖区、县公安机关，省级公安机关直属公安局，以及省直管县、市、林区公安局适用指定居所监视居住，应当经法制部门审核并经本级公安机关主要负责人批准后，呈报省级公安机关负责人批准。

表 23：取保候审

对象	社会危险性低
审批、期限、执行地	县级以上公安机关负责人—12 个月—犯罪嫌疑人居住地
保证人	条件：清白+有能力+有房有收入
	义务：监督+报告
	责任：轻者罚款 1 千—2 万；重者判刑
	救济：3—57—57
保证金	金额：未成年人 500—3000 元；不满 3 年 1000—5000 元；三年以上 5000—5W 收取 5 万—20 万，县局审批，市局备案；20 万以上，市局审批，省厅备案。
	没收的救济：3—57—57
	在取保候审期间犯罪：暂扣保证金，等法院判决，如果是故意犯罪，没收保证金
公安机关的职责	1、谈话：被取保候审人、保证人；2、监督+制止+告知；3、定期了解情况
违反规定的后果	轻：重新办理取保候审；重：转为监视居住，逮捕

表 24：监视居住

对象	社会危险性高于取保候审，低于逮捕的人群	
审批、期限、执行地	县级以上公安机关负责人—6个月—办案机关所在地 指监居：市局、省厅审批。	
指定居所监视居住	1、无家找家—在办案地无固定住所	
	2、有家找家—在办案地有固定住所+国恐且有碍侦查+经上一级公安机关批准	
	3、需要通知家属、可以折抵刑期	
应当遵守的义务	人和证据要安全	需要交身份证给公安机关保存
违反规定后果	轻：继续监视居住	重：转为逮捕

表 25：刑事拘留

对象	现行犯、重大嫌疑分子	
方式	先行拘留、书面拘留	
审批、期限	县级以上公安机关负责人	3 日、7 日、30 日
3 个 24 小时	1、立即送看，至迟不得超过 24 小时	
	2、24 小时内通知家属（除了无法通知；国恐+有碍侦查）	
	3、24 小时内作讯问笔录	
检察院审查批准逮捕的时间	7 日内	
审查的结果	1、撤案、终止侦查	
	2、提请批准逮捕	
	3、转取保候审、转监视居住、直接移送审查起诉	
	4、转为行政处理等	

表 26：逮捕

对象	1、一般逮捕：证据+徒刑+危险性高（应当）
	2、径行逮捕：证据+10 年以上；证据+徒刑+曾经故意犯罪/身份不明（应当）
	3、转化逮捕：严重违反取保候审、监视居住的义务而转化为逮捕（可以）
审批	同级检察院
不批准逮捕	检察院：应当说理
	公安局：如果犯罪嫌疑人在押，要解除羁押
	公安局不服：5—7；5—15
批准逮捕	期限：2+1+2+2+X
	身份不明：期限不起算
	发现另有重要罪行：期限重新起算
	羁押必要性审查：公安机关应当在 10 日将处理情况通知人民检察院

表 27：侦查终结

审批	1、一般案件：县级以上公安机关负责人；2、重大复杂疑难案件：集体讨论
结果	1、移送审查起诉；2、撤案；3、终止侦查；4、转为行政处罚
移送审查起诉	1、诉讼卷随案移送，侦查卷留存公安机关
	2、实物证据要移送，不宜移送的，应当将其清单、照片或者其他证明文件移送
	3、起诉意见书：不写量刑建议；如果自愿认罪，应当记录，随案移送
	4、办理换押手续
	5、告诉犯罪嫌疑人及其辩护人案件移送检察院

表 28：移送检察院审查起诉

审查时间	1 个月+半个月
审查结果	1、不起诉（法定、酌定、存疑）
	第一、救济：7—30—7—30 第二、放人、放物（除了需要作其他处罚）
	2、起诉
	3、补充侦查
	第一、种类：退回公安机关补充侦查和检察院自行侦查
	第二、退回公安机关补充侦查次数和时间：二次，一次一个月
	第三、结果：发现新证据《补充侦查报告书》；发现新人新案《起诉意见书》

表 29：律师参与诉讼

委托律师	1、时间：第一次讯问或采取强制措施之日起
	2、对象：1—2 名律师
	3、同案犯或关联犯罪人不得请同一名律师
法律援助律师	1、可以提供：经济困难
	2、应当提供：盲、聋、哑、疑似精神病、未成年、可能被判处死刑、无期
值班律师	1、适用对象：没有请律师，也没有法律援助的犯罪嫌疑人
	2、有阅卷权、无核实证据的权利；无出庭辩护的权利
	3、犯罪嫌疑人提出约见申请的：看守所应当在 24 小时内通知值班律师
会见权	1、持三证，看守所应当在 48 小时内安排会见；国恐犯罪，须经县级以上公安机关负责人批准
保密义务的突破	1、对过去发生的犯罪，有权予以保密；2、准备或正在实施危害国家安全、公共安全以及严重危害他人人身安全的犯罪，应当及时告知司法机关

表 30：特别诉讼程序

未成年人诉讼程序	1、办案主体：应当设置专门机构或配备专职人员办理
	2、措施：应当严格限制和尽量减少使用逮捕措施
	3、附条件不起诉：456—1；有悔罪表现；符合起诉标准；程序条件 考验期：6个月—1年；公安不服：7—30；7—30
	4、犯罪记录封存：犯罪时不满18周岁，判处5年有期徒刑以下刑罚的
	解封：数罪并罚超过5年
公诉和解案件程序	1、案件范围：45—3；7过（渎职犯罪、5故不可）
	2、和解内容：民事责任
	3、审批主体：县级以上公安机关负责人
	4、主持人：公安机关
	5、结果：经过县级以上公安机关负责人批准，可以提出从宽处罚的建议
违法所得没收程序	1、适用前提：逃匿+通缉一年不能到案；犯罪嫌疑人死亡
	2、公安机关提出意见—检察院提出申请—法院作裁定
	3、如果犯罪嫌疑人到案了，没收程序转为公诉程序
强制医疗程序	1、精神病鉴定出来后7日内写出强制医疗意见书
	2、检察院提出强制医疗的申请
	3、法院作出强制医疗的决定

表 31：刑罚执行

公安机关执行的 刑罚	拘役、剥夺政治权利、驱逐出境、剩余刑期在三个月以下的（看守所代为执行）
刑罚的执行	减刑：看守所提建议—设区的市一级以上公安机关同意—中级以上法院审核裁定
	假释：看守所提建议—设区的市一级以上公安机关同意—中级以上法院审核裁定
	暂予监外执行：看守所提意见—报设区的市一级以上公安机关批准—同时将书面意见抄送同级人民检察院

表 32：治安案件调解/和解

调解/和解案件的范围	民间纠纷+轻微+治安案件
调解的方式	1、现场调解（书面的调解协议或全程录音） 2、非现场调解（书面的调解协议）
调解的参加人	1、主持人；（两名以上警察、1 警+辅警+全程录音录像、1 警+规范设置严格管理的执法办案场所+全程录音录像；专职的社区民警） 2、双方当事人（被侵害人可以委托代理人）；如果双方是未成年人，通知其父母或者其他监护人到场（劳动成年的当事人，同意不通知的除外） 3、可以邀请双方都熟悉的人参加帮助调解
调解的结果	1、成功（达成协议且履行）：治安责任、民事责任均不追究 2、失败：公安机关追究治安责任、民事责任去法院起诉，办案期限从调解失败之日起开始计算
和解后不予处罚的条件	1、达成和解协议且履行 2、双方当事人书面申请并经公安机关认可 3、公安机关尚未作出处罚决定
对调解结果不服	不可行政复议、不可行政诉讼、不可强制执行
调解笔录	不要求必须制作

表 33：简易程序

适用案件范围	1、小额罚款或警告；公民：500 元以下（治安管理）罚款或警告；500 以下（出入境）罚款或警告；其他违法个人 200 元以下罚款或警告；单位 3000 元以下罚款或警告
	2、对卖淫、嫖娼、赌博、毒品案件不能适用简易程序
适用程序	1、主体：两名以上民警表明执法身份；对违反治安管理的，如果对大小前提和结论均无意义且有全程录音录像，1 名民警也可以。
	2、收集证据
	3、口头进行处罚前告知；听取对方的陈述和申辩
	4、填写当场处罚决定书并当场交付被处罚人，符合条件的，当场收缴罚款
	5、备案。交警 2 日内备案，其他警种 24 小时内备案

其他	1、民警有程序选择权；2、对处罚决定不服，复议前置。可以适用办理复议案件中的简易程序
----	--

表 34：快速办理制度

适用案件范围	1、案件：不适用简易程序，事实清楚
	2、当事人：违法嫌疑人自愿认错认罚，且对违法事实和法律适用没有异议的行政案件
	3、否定：违法嫌疑人是盲、聋、哑人、疑似精神病人、未成年人；应当适用听证程序的，可能作出 10 日以上行政拘留的
快在哪	1、调查取证：内容和形式方式均可以简化，注意：全程录音录像可以代替询问笔录
	2、审核：一核即可
	3、处罚前告知：口头、书面均可
	4、审批：一批即可
	5、违法嫌疑人到案后 48 小时内作出处罚决定
其他	1、公安机关可以根据具体情节，依法对其从轻、减轻或不予处罚

	2、公安机关快速办理行政案件时，发现不适宜快速办理的，转为一般案件办理。快速办理阶段依法收集的证据，可以作为定案的根据
--	---

表 35：听证

听证的案件范围	1、较大数额罚款；2、没收较大数额违法所得、没收较大价值非法财物；3、降低资质等级、吊销许可证件；4、责令停产停业、责令关闭、限制从业；5、违反治安管理被采取停业整顿措施的；6、违反治安管理的未成年人有可能被行政拘留的；7、停止联网、停机整顿；8、案情复杂或者具有较大社会影响的案件，违反治安管理行为人要求听证，公安机关认为有必要的。其中，较大数额罚款，指的是4000元以上（违反治安管理的）、6000元以上（违反出入境管理的）、其他个人2000元以上、单位1万元以上
5 日	违法嫌疑人要求听证的，应当在公安机关告知后五日内提出申请。违法嫌疑人放弃听证或者撤回听证要求后，处罚决定作出前，又提出听证要求的，只要在听证申请有效期限内，应当允许
2 日	公安机关收到听证申请后，应当在二日内决定是否受理

7 日	公安机关受理听证后，应当在举行听证的七日前将举行听证通知书送达听证申请人，并将举行听证的时间、地点通知其他听证参加人
10 日	听证应当在公安机关收到听证申请之日起十日内举行
听证的举行	1、主持人开场白；2、调查；3、辩论；4、最后陈述
	5、形成听证笔录。听证申请人或者证人审核无误后签名或者捺指印。听证笔录经听证主持人审阅后，由听证主持人、听证员和记录员签名
听证报告书	1、制作人：听证主持人；2、内容：听证会的情况以及自己对该案的处理意见和建议；3、呈报给公安机关负责人
听证中止	三新一回避
听证终止	撤申请、人不来、中途走、人死财散、闹现场
共同违法行为	1、二个以上违法嫌疑人分别对同一行政案件提出听证要求的，可以合并举行
	2、同一行政案件中有二个以上违法嫌疑人，其中部分违法嫌疑人提出听证申请的，应当在听证举行后一并作出处理决定

表 36：行政处罚的适用

时间	违反治安管理行为在六个月内没有被公安机关发现，其他违法行为在二年内没有被公安机关发现的，不再给予行政处罚
对象	1、年龄：不满十四周岁的人有违法行为的，不予行政处罚，但是应当责令其监护人严加管教，并在不予行政处罚决定书中载明。已满十四周岁不满十八周岁的人有违法行为的，从轻或者减轻行政处罚 2、精神：精神病人或者智力残疾人在不能辨认或者不能控制自己行为时有违法行为的，不予行政处罚，但应当责令其监护人严加看管和治疗，并在不予行政处罚决定书中载明。间歇性精神病人在精神正常时有违法行为的，应当给予行政处罚。尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人或智力残疾人有违法行为的，应当予以行政处罚，但可以从轻或者减轻行政处罚 3、生理：盲人或者又聋又哑的人违反治安管理的，可以从轻、减轻或者不予行政处罚
情节	1、轻：违法行为人有下列情形之一的，应当从轻、减轻处罚或者不予行政处罚：（1）主动消除或者减轻违法行为危害后果；（2）并取得被侵害人谅解的；（2）受他人胁迫或者诱骗的；（3）有立功表现的；（4）主动投案，向公安机关如实陈述自己的违法行为的；（五）情节轻微的。 2、重：违法行为人有下列情形之一的，应当从重处罚：（1）有较严重后果的；（2）教唆、胁迫、诱骗他人实施违法行为的；（3）对报案人、控告人、举报人、证人等打击报复的；（4）一年内曾受过治安管理处罚或者一年内因同类违法行为受到两次以上公安行政处罚的；（5）刑罚执行完毕三年内，或者在缓刑期间，违反治安管理的
一人多案	有两种以上违法行为的，分别决定，合并执行，可以制作一份决定书，分别写明对每种违法行为的处理内容和合并执行的内容
纠正违法行为	实施行政处罚时，应当责令违法行为人当场或者限期改正违法行为

表 37：涉外行政案件办理

拘留审查	1、审批：县级以上公安机关或者出入境边防检查机关负责人批准
	2、对象：当场盘问+拘留审查；当场盘问+继续盘问+拘留审查
	3、期限：不超过 30 日，特殊情况，可延长至 60 日。身份不明，时间不起算
	4、地点：可以在拘留所
	5、24 小时笔录：实施拘留审查，应当出示拘留审查决定书，并在二十四小时内进行询问
	6、救济：可以行政复议一次
限制活动范围	1、审批：县级以上公安机关或者出入境边防检查机关负责人批准
	2、对象：应当拘留审查，但属于老、幼、孕、乳、严重疾病的
	3、期限：不超过 60 日，身份不明，时间不起算
	4、救济：可以行政复议一次
遣送出境	一、遣送出境
	1、审批：县级以上公安机关或者出入境边防检查机关负责人批准
	2、对象：被处限期出境，未在规定期限内离境的、三非人员
	3、限制：被遣送出境的人员，自被遣送出境之日起一至五年内不准入境
	4、性质：并非行政处罚
	5、救济：可以行政复议一次
限期出境和	二、限期出境
	1、审批：县级以上公安机关或者出入境边防检查机关决定

驱逐出境	2、对象：违反治安管理、出入境管理规定的
	3、期限：不得超过三十日
	4、救济：可以行政复议，可以行政诉讼
	三、驱逐出境
	1、审批：公安部
	2、对象：外国人违反治安管理或者出境入境管理，情节严重，尚不构成犯罪
	3、期限：自被驱逐出境之日起十年内不准入境
	4、救济：无救济路径
特殊制度	1、报告制度：48小时内报省厅，人死了，报公安部
	2、通报制度：同级外事部门
	3、通知制度：该外国人驻华使领馆工作人员。不通知的条件：书面请求+两国中间未签订必须通知的双边协议
	4、探视制度：应当及时安排；该外国人拒绝探视，公安机关可以不予安排，但应当由其本人出具书面声明
语言、国籍等问题	1、语言：应当使用中华人民共和国通用的语言文字；公安提供翻译—不需要翻译，自己说，出具书面声明—自己请翻译钱自己出并且经县级以上公安机关负责人批准
	2、国籍：入境时证件—出入境部门协查—自报或无国籍对待
	3、外交特权和豁免权：尽快将有关情况层报省级公安机关，由省级公安机关商请同级人民政府外事部门通过外交途径处理

表 38：涉案财物的管理

入口管理	1、财物来源：查封、扣押、冻结、先行登记保存、抽样取证、收缴和追缴
	2、追缴
	第一、对象：违法所得+非法利益
	第二、审批：县级以上公安机关；派出所（应当退还给被侵害人的）
	3、收缴
	第一、对象：违禁品、用具、主要用于实施违法行为的本人所有的工具等
过程管理	第二、审批：县级以上公安机关决定；但是，违禁品，管制器具，吸食、注射毒品的用具以及非法财物价值在五百元以下且当事人对财物价值无异议的，公安派出所可以收缴
	1、保管部门：县级以上公安机关指定的内设部门；办案部门设置专门的场所；第三人保管
	2、对容易腐烂变质等物品拍卖变卖审批：公安机关负责人 3、调用财物审批：办案部门负责人
出口管理	1、财物去处（要经原决定机关负责人审批）：找主人、找国家、销毁、返还厂家
	2、退还主人的期限和条件：6个月+3个月；两清+两不影响

表 39：强制执行

强制执行	一、关于罚款
	1、催告无效后，拍卖变卖查封扣押的财物
	2、加处 3%的罚款
	3、催告 10 日无效后，申请法院强制执行
	4、公安机关对人民法院不予受理强制执行申请、不予强制执行的裁定有异议的，可以在十五日内向上一级人民法院申请复议
强制执行中的和解制度	二、关于交通领域
	1、立即代履行—无需催告
	2、普通代履行—两次催告，第一次催告意定；第二次催告三日前
	三、催告必须书面，被处理人对催告有权陈述和申辩；无权提起行政复议或行政诉讼
强制执行中的和解制度	1、时间：强制执行过程中
	2、前提：公安机关可以在不损害公共利益和他人合法权益的情况下，与当事人达成执行协议
	3、内容：执行协议可以约定分阶段履行;当事人采取补救措施的，可以减免加处的罚

	款 4、后果：被处罚人不履行执行协议的，公安机关应当恢复强制执行
执行中止	情形：1、当事人暂无履行能力的；2、第三人对执行标的主张权利，确有理由的；3、执行可能对他人或者公共利益造成难以弥补的重大损失的；4、其他需要中止执行的
	不再执行：对没有明显社会危害，当事人确无能力履行，中止执行满三年未恢复执行的，不再执行。
执行终结	1、公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承受人的；2、法人或者其他组织终止，无财产可供执行，又无义务承受人的；3、执行标的灭失的；4、据以执行的行政处理决定被撤销的；5、其他需要终结执行的
执行回转	1、依据被撤销、变更；2、执行错误

表 40：罚款和拘留的执行

罚款的执行	1、罚缴分离：被处罚人应当自收到行政处罚决定书之日起十五日内，到指定的银行缴纳罚款
	2、当场收缴：（1）对违反治安管理行为人处两百元以下罚款和对违反交通管理的行人、乘车人和非机动车驾驶人处五十元以下罚款，被处罚人没有异议的；（2）对违反治安管理、交通管理以外的违法行为人当场处一百元以下罚款的；（3）在边远、水上、交通不便地区、旅客列车上或者口岸，被处罚人向指定银行缴纳罚款确有困难，经被处罚人提出的；（4）被处罚人在当地没有固定住所，不当场收缴事后难以执行的
	3、暂缓、分期缴纳：被处罚人确有经济困难，经被处罚人申请和作出处罚决定的公安机关批准，可以暂缓或者分期缴纳罚款
	4、强制执行 拍卖变卖查封扣押的财物—加处 3%的罚款—申请法院强制执行
拘留的执行	1、由作出决定的公安机关送达拘留所执行。对抗拒执行的，可以使用约束性警械；
	2、对被决定行政拘留的人，在异地被抓获或者具有其他有必要在异地拘留所执行情形的，经异地拘留所主管公安机关批准，可以在异地执行
	3、作出拘留决定但不执行
	4、暂缓执行行政拘留
	第一、不服（1）主体条件：被处罚人提出；（2）时间条件：行政拘留执行期间；

	(3) 救济条件：申请行政复议或提起行政诉讼；(4) 担保条件：提供担保人或者缴纳保证金；(5) 实质条件：不致发生社会危险 第二、有事 (1) 主体条件：被处罚人或者其近亲属提出；(2) 时间条件：行政拘留执行期间；(3) 申请原因：被处罚人遇有参加升学考试、子女出生或者近亲属病危、死亡等情形的；(4) 担保条件：提供担保人或者缴纳保证金；(5) 实质条件：不致发生社会危险
	第二、担保人的条件：(1) 与本案无牵连；(2) 享有政治权利，人身自由未受到限制或者剥夺；(3) 在当地有常住户口和固定住所；(4) 有能力履行担保义务 暂缓执行行政拘留的担保人不履行担保义务，致使被担保人逃避行政拘留处罚执行的，公安机关可以对担保人处以三千元以下罚款，并对被担保人恢复执行行政拘留 暂缓执行行政拘留的担保人履行了担保义务，但被担保人仍逃避行政拘留处罚执行的，或者被处罚人逃跑后，担保人积极帮助公安机关抓获被处罚人的，<u>可以从轻或者不予行政处罚</u>
	第三、保证金：按每日行政拘留二百元标准交纳保证金
	第四、被处罚人应当遵守的规定：(1) 未经决定机关批准不得离开所居住的市、县；(2) 住址、工作单位和联系方式发生变动的，在二十四小时以内向决定机关报告；(3) 在行政复议和行政诉讼中不得干扰证人作证、伪造证据或者串供；(4) 不得逃避、拒绝或者阻碍处罚的执行

表 41：结案和终止调查、期间和送达

结案	1、审批：无需审批 2、情形：（1）作出不予行政处罚决定的；（2）按照本规定第十章的规定达成调解、和解协议并已履行的；（3）作出行政处罚等处理决定，且已执行的；（4）违法行为涉嫌构成犯罪，转为刑事案件办理的；（5）作出处理决定后，因执行对象灭失、死亡等客观原因导致无法执行或者无需执行的
期间	期间以时、日、月、年计算，期间开始之时或者日不计算在内
送达	1、当场送达
	2、直接送达
	3、留置送达、委托送达、邮寄送达、电子送达
	4、公告送达

表 42：防范篇

群众工作能力	1、宣传教育（公安说群众听） 2、组织动员（群众因为治安工作动起来） 3、服务群众（第一、让群众第一时间找到警察；第二、警察帮助群众解决实际困难；第三、参加公益活动） 4、沟通协调（情商）
娱乐场所管理	1、娱乐场所依法取得营业执照和相关批准文件、许可证后，应当在 15 日内向所在地县级公安部门备案 2、歌舞娱乐场所应当将闭路电视监控录像资料留存 30 日备查 3、营业日志不得删改，并应当留存 60 日备查
集会游行示威	1、负责维持交通秩序的人民警察可以临时变通执行交通规则的有关规定 2、人民警察现场负责人有权改变游行队伍的行进路线 3、人民警察对违法行为应当予以制止 4、不听制止的，人民警察现场负责人有权命令解散；拒不解散的，人民警察现场负责人有权依照国家有关规定决定采取必要措施强行驱散，并对拒不服从的人员强行带离现场或者立即予以拘留
大型群众性活动	1、大型群众性活动，是指法人或者其他组织面向社会公众举办的每场次预计参加人数达到 1000 人以上的活动 2、影剧院、音乐厅、公园、娱乐场所等在其日常业务范围内举办的活动，不适用本条例的规定 3、大型群众性活动的预计参加人数在 1000 人以上 5000 人以下的，由活动所在地县级人民政府

	公安机关实施安全许可；预计参加人数在 5000 人以上的，由活动所在地设区的市级人民政府公安机关或者直辖市人民政府公安机关实施安全许可；跨省、自治区、直辖市举办大型群众性活动的，由国务院公安部门实施安全许可 4、承办者变更大型群众性活动时间的，应当在原定举办活动时间之前向做出许可决定的公安机关申请变更，经公安机关同意方可变更 5、承办者变更大型群众性活动地点、内容以及扩大大型群众性活动举办规模的，应当依照本条例的规定重新申请安全许可 6、承办者取消举办大型群众性活动的，应当在原定举办活动时间之前书面告知做出安全许可决定的公安机关，并交回公安机关颁发的准予举办大型群众性活动的安全许可证件
现场处警人员强化舆情意识	1、未经授权，不得接受媒体记者采访或者公开发布有关案（事）件文字、图片、视音频信息，现场处警人员应当以正在执行公务为由婉拒记者、群众的询问 2、对涉及国家秘密、警务工作秘密、他人隐私、未成年人保护、人员死亡或者场面血腥的，应当通过口头、广播、举牌等适当方式明示禁止采访拍摄，必要时可以设置围挡 3、现场媒体记者较多、案（事）件可能引发社会广泛关注或有境外媒体记者的，及时向指挥中心报告

表 43：公安基础知识

性质	1、公安机关是我国人民民主专政的重要工具（阶级属性），是具有武装性质的国家治安行政力量和刑事司法力量（组织属性） 2、阶级属性是公安机关性质的核心内容和本质特征 3、公安机关是国家意志的忠实执行者 4、公安机关具有武装性质（非武装力量，我国的武装力量包括解放军、武警和民兵）
权力	1、特点：法定性、特许性、强制性、单向性、有限性 2、内容： 第一、治安行政管理权（行政处置权：命令、禁止、取缔、许可；行政强制权；行政处罚权；监督检查权） 第二、刑事司法权 第三、警械武器使用权 第四、紧急状态处置权：三大优先权；两大管制权；紧急排险权；戒严执行权
职能	公安机关的职能：专政和民主；专政是民主的基本保障，民主是专政的社会基础 警察的职能：政治镇压职能和社会管理职能，前者是首要地位
任务	1、公安机关的性质和职能，决定了公安机关的任务 2、在新世纪新阶段，公安机关的总任务是维护国家安全和社会稳定

宗旨	1、全心全意为人民服务，是公安机关的宗旨 2、人民群众的支持是公安工作最大的政治优势，是做好公安工作的根本保证
根本原则	1、坚持党对公安工作的绝对领导，是公安工作的根本原则 2、坚持党对公安工作绝对领导的途径：政治领导、思想领导、组织领导、决策领导 3、公安机关必须置于党委实际的、直接的领导之下 （1）认真执行党委的决定，重要问题，及时请示报告 （2）当好党委的参谋和助手 （3）将上级公安机关布置的工作及时报告党委，并依靠党委的领导去贯彻落实 （4）接受同级党委的政法委员会的领导 4、正确处理党的领导与政府领导的关系，应遵循以下原则： （1）党政分开的原则 （2）彼此保证的原则 （3）互相结合的原则 （4）全面强化的原则
根本路线	1、一切为了群众，这是公安工作的宗旨和出发点 2、一切依靠群众，这是公安工作的根本态度 3、从群众中来，到群众中去，这是公安工作的基本方法

基本方针	1、专门机关与广大群众相结合，是指在党委的领导下，把公安机关的专门作用与人民群众的积极主动精神结合起来 2、专门机关与广大群众的结合，是在公安机关与广大群众双方目标一致基础上的结合 3、专门机关与广大群众的结合，是以公安机关为主导的全方位的结合
基本政策	1、严肃与谨慎相结合 （1）两者是辩证统一、相辅相成的，是不可分割的整体，严肃要以谨慎为保证，谨慎要服从严肃的要求 （2）严肃与谨慎相结合的总精神：不枉不纵 （3）认真贯彻严肃与谨慎相结合的政策，就是要坚持“稳”“准”“狠”。“稳”，就是要注意策略，讲究工作方法，不打无准备之仗，不打无把握之仗；“准”，就是对打击对象一定要做到准确，不要出偏差，做到事实准；“狠”，就是要依法给犯罪分子以严厉打击，使之受到应有的惩处
	2、依法从重从快惩处严重刑事犯罪分子的政策 （1）依法从重，是指依照《刑法》的规定，在量刑幅度以内从重处罚 （2）依法从快，是指依照《刑事诉讼法》的规定，在审理案件的时限以内迅速地审结案件
	3、宽严相济政策 4、重证据，重调查研究，严禁刑讯逼供的政策 5、尊重和保障人权 6、治安政策：教育与处罚相结合的政策。处罚是治安管理的必要手段，教育是治安管理的基本手段

表 44：人民警察法

三大优先权	1、优先乘坐权和优先通行权：公安机关的人民警察因履行职责的紧急需要、经出示相应证件，可以优先乘坐公共交通工具，遇交通阻碍时，优先通行
	2、优先使用权：公安机关因侦查犯罪的需要，必要时，按照国家有关规定，可以优先使用机关、团体、企业事业组织和个人的交通工具、通信工具、场地和建筑物，使用后应当及时归还，并支付适当费用；造成损失的，应当赔偿
两大管制权	1、交通管制权：县级以上人民政府公安机关，为预防和制止严重危害社会治安秩序的行为，可以在一定的区域和时间，限制人员、车辆的通行或者停留，必要时可以实行交通管制
	2、现场管制权：县级以上人民政府公安机关，经上级公安机关和同级人民政府批准，对严重危害社会治安秩序的突发事件，可以根据情况实行现场管制
纪律之一	不得散布有损国家声誉的言论，参加非法组织，参加旨在反对国家的集会、游行、示威等活动，参加罢工
遇到好领导	1、人民警察必须执行上级的决定和命令 2、人民警察认为决定和命令有错误的，可以按照规定提出意见，但不得中止或者改变决定和命令的执行；提出的意见不被采纳时，必须服从决定和命令；执行决定和命令的后果由作出决定和命令的上级负责
遇到坏领导	人民警察对超越法律、法规规定的人民警察职责范围的指令，有权拒绝执行，并同时向上级机关报告
遇到好群众	公民和组织因协助人民警察执行职务，造成人身伤亡或者财产损失的，应当按照国家有关规定给予抚恤或者补偿

表 45：其他公安类法律知识

组织 管理 条例	1、公安机关实行行政首长负责制 2、公安派出所：由县级公安机关提出申请，经同级人民政府编制主管部门审核同意后，逐级报省、自治区、直辖市公安厅、局审批 3、县级以上地方人民政府公安机关和公安分局内设机构分为综合管理机构和执法勤务机构 4、公安机关人民警察职务分为警官职务、警员职务和警务技术职务。警官：局长+队长+政委+所长+副所长。 警员：调研员+警员+警长 5、县级以上地方人民政府公安机关正职领导职务的提名，应当事先征得上一级公安机关的同意 6、县级以上地方人民政府公安机关副职领导职务的任免，应当事先征求上一级公安机关的意见 7、（1）公安部—国务院机构编制管理机关 （2）省级政府—国务院机构编制管理机关—公安部 8、公安机关人民警察有下列情形之一的，应当予以辞退： （1）在年度考核中，连续两年被确定为不称职的 （2）不胜任现职工作，又不接受其他安排的 （3）因所在公安机关调整、撤销、合并或者缩减编制员额需要调整工作，本人拒绝合理安排的 （4）不履行人民警察义务，不遵守人民警察纪律，经教育仍无转变，不适合继续在公安机关工作，又不宜给予开除处分的 （5）旷工或者因公外出、请假期满无正当理由逾期不归连续超过 15 天，或者 1 年内累计超过 30 天的
-------------------------	--

	9、拟以国务院名义授予荣誉称号的，由人事部审核后报国务院审批；拟授予全国公安系统一级英雄模范称号的，由人事部会同公安部审批；拟授予全国公安系统二级英雄模范称号的，由公安部依据国家有关规定审批
督察 条例	1、（派出一指令督察权）督察机构可以向本级公安机关所属单位和下级公安机关派出督察人员进行督察，也可以指令下级公安机关督察机构对专门事项进行督察
	2、（听汇报一直接督察权）县级以上地方各级人民政府公安机关督察机构查处违法违纪行为，应当向上一级公安机关督察机构报告查处情况；下级公安机关督察机构查处不力的，上级公安机关督察机构可以直接进行督察
	3、（参加警务会议权）督察机构可以派出督察人员参加本级公安机关或者下级公安机关的警务工作会议和重大警务活动的部署。
	4、（责令执行权、决定撤销变更权）督察机构对本级公安机关所属单位和下级公安机关拒不执行法律、法规和上级决定、命令的，可以责令执行；对本级公安机关所属单位或者下级公安机关作出的错误决定、命令，可以决定撤销或者变更，报本级公安机关行政首长批准后执行
	5、（当场处置权）督察人员在现场督察中发现公安机关人民警察违法违纪的，可以采取下列措施，当场处置：（一）对违反警容风纪规定的，可以当场予以纠正；（二）对违反规定使用武器、警械以及警用车辆、警用标志的，可以扣留其武器、警械、警用车辆、警用标志；（三）对违法违纪情节严重，影响恶劣的，以及拒绝、阻碍督察人员执行现场督察工作任务的，必要时，可以带离现场
	6、（预防措施）督察机构认为公安机关人民警察违反纪律需要采取停止执行职务、禁闭措施的，由督察机构作出决定，报本级公安机关督察长批准后执行 停止执行职务的期限为10日以上60日以下；禁闭的期限为1日以上7日以下
	7、（建议权、移交权）督察机构认为公安机关人民警察需要给予处分或者降低警衔、取消警衔的，督察机构应当提出

	建议，移送有关部门依法处理 督察机构在督察工作中发现公安机关人民警察涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理
	8、（民警申诉权）公安机关人民警察对停止执行职务和禁闭决定不服的，可以在被停止执行职务或者被禁闭期间向作出决定的公安机关的上一级公安机关提出申诉。由公安部督察机构作出的停止执行职务、禁闭的决定，受理申诉的机关是公安部督察委员会 受理申诉的公安机关对不服停止执行职务的申诉，应当自收到申诉之日起5日内作出是否撤销停止执行职务的决定；对不服禁闭的申诉，应当在收到申诉之时起24小时内作出是否撤销禁闭的决定
纪律条令	第一种：开除情形；2个出入境、国黑案件、通风报信、收钱不开票、吸毒涉黄 第二种：12—34—56：自己的警用物品本人依法用 第三种：123—45—6：不听领导话、违规人事管理前中后；工作时间饮酒或酗酒闹事；插手其他犯罪活动 第四种：12—34—5：违法查、扣、冻、没；违法暂扣吊销停业整顿、乱收费、乱罚款、乱办证 第五种：23—45—6：案件+在押人员+钱+吃喝玩乐 第六种：特殊记忆。 1、公安网：警告—记过或记大过—降级或撤职 1—23—45 2、刑讯逼供：撤职—开除 5—6 3、散布有损国家声誉的言论：记大过—降级或撤职—开除 3—45—6 4、不文明不规范穿着警服去唱歌：警告—记过—记大过 1—2—3 5、酒+枪+严重后果；酒+车+严重后果。开除

表 46：法理学

法的本质	1、国家意志的体现；2、统治阶级意志的体现；3、由特定社会的物质生活条件决定
法的特征	1、法是调整人的行为的一种社会规范 2、法是公共权力机构制定或认可的具有特定形式的社会规范 3、法是普遍性的社会规范 4、是以权利义务为内容的社会规范 5、法是以国家强制力为后盾的，通过法律程序保证实现的社会规范 6、法是可诉的规范体系，具有可诉性
法的规范作用	指引作用、预测作用、评价作用、强制作用、教育作用
法律规则的种类	1、根据规则的行为模式不同：授权性规则、义务性规则、权义复合型规则 2、根据规则内容的完整性或确定性程度不同：确定性规则、委任性规则、准用性规则 3、根据规则和行为产生的先后顺序不同：调整性规则、构成性规则 4、根据是否允许人们根据自己的意志适用规则：强行性规则、任意性规则
冲突解决	地方性法规和部门规章之间对同一事项作出不同规定的，由国务院提出意见，国务院认为应当适用地方性法规的，应当决定在该地方适用地方性法规；认为应当适用部门规章的，应当提请全国人大常委会裁决
立法原则	合宪性与合法性原则、民主立法原则、科学立法原则
我国的立法体制	一元两级多层次多分支
法的执行	执法的主体是国家行政机关及其公职人员处理案件以及对社会进行管理的活动
法的适用	司法（法的适用）的主体是检察院和法院按照法定程序、运用法律处理案件的活动
法律解释	1、根据解释的主体和效力：正式解释和非正式解释 （1）正式解释：立法解释、司法解释、行政解释 （2）非正式解释：学理解释、任意解释 2、根据对字面含义的解释的尺度：字面解释、限制解释、扩充解释 3、根据解释的方法：1、文义解释；2、体系解释；3、主观目的解释；4、历史解释；5、比较解释；6、客观目的解释

表 47：宪法

宪法的相关 主体	1、制定宪法的主体—人民 2、制定宪法的机关—1954 年第一届全国人民代表大会第一次会议 (1) 起草机关：宪法起草委员会 (2) 通过机关：1954 年一届人大一次会议 3、修改宪法的主体—全国人民代表大会 (1) 提案主体：全国人大常委会或者 1/5 以上的全国人大代表 (2) 通过程序：由全国人大以全体代表的 2/3 以上的多数通过 4、解释宪法的主体—全国人民代表大会常务委员会 5、违宪审查的主体—全国人民代表大会常务委员会 6、监督宪法实施的主体—全国人大及其常委会 7、公布宪法的主体—主席团以全国人大公告形式发布
总纲	政治制度：人民行使国家权力的机关：中华人民共和国一切权力属于人民，人民行使国家权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会 经济制度： 1、国家保障国有经济的巩固和发展 2、国家保护城乡集体经济组织的合法的权利和权益，鼓励、指导和帮助集体经济的发展 3、国家鼓励、支持和引导非公有制经济的发展，并对非公有制经济依法实行监督和管理 4、绝对全民所有：矿藏、水流、海域，城市的土地

	5、绝对集体所有：农村的宅基地、自留山、自留地
	文化制度： 国家举办各种学校，普及初等义务教育，发展中等教育、职业教育和高等教育，并且发展学前教育
	社会制度： 国家发展医疗卫生事业，发展现代医药和我国传统医药；国家推行计划生育
	选举制度： 具有中国国籍；年满 18 周岁；依法享有政治权利
	直接选举： 选民选代表，乡县两级代表，双过半； 间接选举： 代表选代表，单过半
公民的基本权利	1、平等权
	2、政治权利和自由
	3、宗教信仰自由：公民有信教的自由，不能传教
	4、人身自由：人身自由、人格尊严不受侵犯；住宅不受侵犯；通信自由和通信秘密
	5、社会经济和文化教育权利：劳动和受教育既是权利也是义务；劳动者的休息权；物质帮助权（年老、疾病、丧失劳动能力）；科研、文化等
	6、监督权和获得赔偿权
	批评和建议的权利——任何国家机关和国家工作人员
	申诉、控告或者检举的权利——违法失职行为——有关国家机关必须查清事实、负责处理
	获得赔偿权：由于国家机关和国家工作人员侵犯公民权利而受到损失的人，有依照法律规定取得赔偿的权利
国家机构	全国人大：法规权；人事权（选举产生全人常组成人员、三主席、三长；决定产生政府口和军事口相关人员）
	1、全国人大——决定战争与和平；2、全人常——决定战争状态的宣布；决定全国总动员或局部动员；决定全国或者个别省、自治区和直辖市进入紧急状态；3 国务院——依法决定省、自治区、直辖市的范围内部分地区进入紧急状态

表 48：行政复议法

目的	发挥行政复议化解行政争议主渠道作用
复议对象	行政行为的合法性和合理性
调解原则	行政复议机关办理行政复议案件，可以进行调解。调解应当遵循合法、自愿的原则，不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益，不得违反法律、法规的强制性规定
复议前置	1、对行政机关作出的确认自然资源的所有权或者使用权的决定不服 2、申请行政机关履行保护人身权利、财产权利、受教育权利等合法权益的法定职责，行政机关拒绝履行、未依法履行或者不予答复 3、认为行政机关在政府信息公开工作中侵犯其合法权益 4、通过简易程序作出的处罚决定
复议机关	1、派出所作出的决定—县政府 2、县公安局作出的决定—县政府 区公安分局作出的决定—市政府、区政府 3、市公安局作出的决定—市政府 4、省公安厅作出的决定—省政府 5、公安部作出的决定—公安部—向国务院申请裁决；向法院提起行政诉讼
申请行政复议的期限	1、60 日内：公民、法人或者其他组织认为行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道或者应当知道该行政行为之日起六十日内提出行政复议申请；但是法律规定的申请期限超过六十日的除外 因不可抗力或者其他正当理由耽误法定申请期限的，申请期限自障碍消除之日起继续计算

	2、1年内：行政机关作出行政行为时，未告知公民、法人或者其他组织申请行政复议的权利、行政复议机关和申请期限的，申请期限自公民、法人或者其他组织知道或者应当知道申请行政复议的权利、行政复议机关和申请期限之日起计算，但是自知道或者应当知道行政行为内容之日起最长不得超过一年。 3、5年内和20年内：因不动产提出的行政复议申请自行政行为作出之日起超过二十年，其他行政复议申请自行政行为作出之日起超过五年的，行政复议机关不予受理
证据	行政复议期间，申请人或者第三人提出被申请行政复议的行政行为作出时没有提出的理由或者证据的，经行政复议机构同意，被申请人可以补充证据
复议机关调查取证	行政复议机关有权向有关单位和个人调查取证，查阅、复制、调取有关文件和资料，向有关人员进行询问。调查取证时，行政复议人员不得少于两人，并应当出示行政复议工作证件
简易程序	1、法定：可以适用简易程序的案件 第一、事实清楚、权利义务关系明确、争议不大 第二、下列案件之一 被申请行政复议的行政行为是当场作出 被申请行政复议的行政行为是警告或者通报批评 案件涉及款额三千元以下 属于政府信息公开案件 2、意定：当事人各方同意适用简易程序的，可以适用简易程序 3、期限：行政复议机关应当自受理申请之日起30日内作出行政复议决定

普通程序	审理方式： 第一、听取当事人意见：通过当面或电话、互联网等方式，并记录在案 第二、书面审理：因当事人原因不能听取意见的 期限：适用普通程序审理的行政复议案件，行政复议机关应当自受理申请之日起六十日内作出行政复议决定；但是法律规定的行政复议期限少于六十日的除外。情况复杂，不能在规定期限内作出行政复议决定的，经行政复议机构的负责人批准，可以适当延长，并书面告知当事人；但是延长期限最多不得超过三十日
听证	复议机构应当于举行听证的5日前将听证的时间、地点和拟听证事项书面通知当事人
行政复议委员会	为个案提供咨询意见；就行政复议工作中的重大事项和共性问题研究提出意见
调解	当事人经调解达成协议的，行政复议机关应当制作行政复议调解书，经各方当事人签字或者签章，并加盖行政复议机关印章，即具有法律效力
和解	当事人达成和解后，由申请人向行政复议机构撤回行政复议申请。行政复议机构准予撤回行政复议申请、行政复议机关决定终止行政复议的，申请人不得再以同一事实和理由提出行政复议申请。但是，申请人能够证明撤回行政复议申请违背其真实意愿的除外
行政复议意见书	行政复议机关在办理行政复议案件过程中，发现被申请人或者其他下级行政机关的有关行政行为违法或者不当的，可以向其制发行政复议意见书。有关机关应当自收到行政复议意见书之日起六十日内，将纠正相关违法或者不当行政行为的情况报送行政复议机关

表 49：行政处罚法

行政处罚的种类	1、警告、通报批评；2、罚款、没收违法所得、没收非法财物；3、暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件；4、限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业；5、行政拘留；6、法律、行政法规规定的其他行政处罚
原始创设	1、法律—13种；2、行政法规—12种（除了拘留）；3、地方性法规—11种（除了拘留、吊销营业执照）；4、规章—3种（警告、通报批评、罚款）
补充设定	1、行政法规；2、地方性法规
综合执法权	1、审批主体：国务院或省、自治区、直辖市人民政府 2、限制人身自由的行政处罚权只能由公安机关和法律规定的其他机关行使
行政处罚权的下移	1、审批：省、自治区、直辖市 2、下放谁的权力：县级人民政府部门 3、下放给谁：基层管理迫切需要，且能有效承接的乡镇人民政府、街道办事处
不予处罚	1、违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚 2、初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚 3、当事人有证据足以证明没有主观过错的，不予行政处罚。法律、行政法规另有规定的，从其规定
追罚时效	违法行为在二年内未被发现的，不再给予行政处罚；涉及公民生命健康安全、金融安全且有危害后果的，上述期限延长至五年
处罚无效	1、行政处罚没有依据或者实施主体不具有行政主体资格的，行政处罚无效 2、违反法定程序构成重大且明显违法的，行政处罚无效

表 50：行政许可法

1、行政许可原则上不得转让，例外可以转让

2、评价制度：行政许可设定机关应当定期对其设定的行政许可进行评价，及时予以修改或废止

行政许可的实施机关可以对已设定的行政许可的实施情况及存在的必要性适时进行评价，并将意见报告该行政许可的设定机关。公民、法人或者其他组织可以向行政许可的设定机关和实施机关就行政许可的设定和实施提出意见和建议

3、期限：单一机关：20+10 天

4、横向多部门或多机关：45+15 天

5、纵向多部门：20+X 天

6、行政机关提供的申请书格式文本，不得收费

7、监督检查

(1) 吊销：合法取证+后期出现违法行为

(2) 撤销：违法取证

(3) 撤回：行政许可所依据的法律、法规、规章修改或者废止，或者准予行政许可所依据的客观情况发生重大变化的

由此给公民、法人或者其他组织造成财产损失的，行政机关应当依法给予补偿



(4) 注销：(1) 行政许可有效期届满未延续的；(2) 赋予公民特定资格的行政许可，该公民死亡或者丧失行为能力的；(3) 法人或者其他组织依法终止的；(4) 行政许可依法被撤销、撤回，或者行政许可证件依法被吊销的；(5) 因不可抗力导致行政许可事项无法实施的；(六) 法律、法规规定的应当注销行政许可的其他情形

8、未遂的责任：行政许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请行政许可的

(1) 行政机关不予受理，并给予警告

(2) 行政机关不予行政许可，并给予警告

(3) 行政许可申请属于直接关系公共安全、人身健康、生命财产安全事项的，申请人在一年内不得再次申请该行政许可

9、既遂的责任：申请人以欺骗、贿赂等不正当手段取得行政许可应承担的法律责任

(1) 撤销许可证；被许可人以欺骗、贿赂等不正当手段取得行政许可的，行政机关应当依法给予行政处罚

(2) 取得的行政许可属于直接关系公共安全、人身健康、生命财产安全事项的，申请人在3年内不得再次申请该行政许可的

(3) 构成犯罪的，依法追究刑事责任

